*¡Hola chicos! El examen final constará de 50 preguntas. Para ayudaros a prepararos, os dejo una batería de 50 preguntas: de estas, 20 podrían aparecer en el examen, otras 15 se extraerán de los test de clase, y las 15 restantes las elaboraré yo.*

*Espero que este material os sea útil para estudiar. Recordad que tenemos tutorías disponibles para revisarlas y repasar juntos.*

*Os animo a que os preparéis el examen desde el principio, ¡tenéis capacidad de sobra para hacerlo! Ánimo y a por todas* 😊

---

**1.**

Cuando hablamos del Derecho del Trabajo dentro del sistema jurídico español, nos referimos a un conjunto de normas que no solo regulan la prestación de servicios, sino que también buscan corregir ciertos desequilibrios. ¿Cuál es su finalidad principal?
a) Regular exclusivamente la actividad económica de las empresas
b) Equilibrar la relación entre trabajador y empresario, protegiendo especialmente al trabajador
c) Organizar el comercio entre empresas privadas

**2.**

Para que una actividad pueda considerarse una relación laboral y quede dentro del ámbito del Derecho del Trabajo, debe cumplir una serie de características básicas. ¿Cuál de las siguientes opciones recoge correctamente esas características?
a) Actividad ocasional, voluntaria y sin remuneración
b) Actividad voluntaria, retribuida, por cuenta ajena y bajo la organización de un empresario
c) Actividad autónoma realizada sin dependencia

**3.**

Dentro de las fuentes del Derecho del Trabajo existe una jerarquía normativa que determina qué norma prevalece sobre otra en caso de conflicto. ¿Cuál de las siguientes tiene mayor rango?
a) El convenio colectivo
b) El contrato de trabajo
c) La ley, como el Estatuto de los Trabajadores

**4.**

El principio de norma más favorable es uno de los pilares del Derecho Laboral. ¿Qué implica exactamente este principio en la práctica?
a) Que siempre se aplica la norma más reciente
b) Que se aplicará aquella norma que resulte más beneficiosa para el trabajador en su conjunto
c) Que se aplica únicamente lo pactado en el contrato

**5.**

Para que exista un contrato de trabajo válido deben darse ciertos elementos esenciales. ¿Cuál de los siguientes NO es uno de ellos?

a) El consentimiento de las partes
b) El objeto del contrato (la prestación laboral)
c) La nacionalidad del trabajador

**6.**

Cuando en una nómina aparece el salario base, este concepto hace referencia a:
a) La suma de todos los ingresos del trabajador
b) La cantidad fija que se percibe por el trabajo realizado, sin incluir complementos
c) Solo a las pagas extraordinarias

**7.**

En relación con los conceptos salariales y extrasalariales, ¿cuál de los siguientes se considera salario?
a) Una indemnización por despido
b) Las dietas por desplazamiento
c) Las pagas extraordinarias

**8.**

El periodo de prueba permite a ambas partes comprobar si la relación laboral funciona correctamente. Para que sea válido:
a) Debe acordarse expresamente, normalmente por escrito
b) Es obligatorio en todos los contratos
c) No permite la extinción del contrato durante ese tiempo

**9.**

La normativa laboral establece límites a la jornada de trabajo con el objetivo de proteger la salud del trabajador. ¿Cuál es la duración máxima de la jornada ordinaria semanal?
a) 35 horas semanales
b) 40 horas semanales de promedio anual
c) 45 horas semanales

**10.**

Las horas extraordinarias pueden realizarse en determinadas circunstancias, pero no siempre son obligatorias. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?
a) Son obligatorias en todos los casos
b) Solo pueden compensarse con dinero
c) Son voluntarias salvo pacto en contrario

**11.**

Entre una jornada laboral y la siguiente debe existir un tiempo mínimo de descanso para garantizar la recuperación del trabajador. ¿Cuál es ese descanso mínimo?
a) 8 horas
b) 10 horas
c) 12 horas

**12.**

El derecho a vacaciones anuales retribuidas es irrenunciable. Según la legislación española, su duración mínima es:
a) 15 días naturales
b) 30 días naturales
c) 20 días laborables obligatorios

**13.**

La suspensión del contrato de trabajo implica una situación particular en la relación laboral. ¿Cuál es su principal característica?
a) Se rompe definitivamente el vínculo laboral
b) Se mantiene la relación, pero se interrumpen temporalmente las obligaciones de trabajar y pagar salario
c) El trabajador pierde todos sus derechos

**14.**

Existen diversas causas que pueden dar lugar a la suspensión del contrato. ¿Cuál de las siguientes es una de ellas?
a) El despido disciplinario
b) La baja voluntaria
c) La incapacidad temporal

**15.**

El despido disciplinario se produce cuando el empresario decide extinguir el contrato debido a:
a) Problemas económicos de la empresa
b) Un incumplimiento grave y culpable del trabajador
c) La finalización del contrato temporal

**16.**

Cuando un trabajador decide dejar su empleo por iniciativa propia, estamos ante una situación de:
a) Despido improcedente
b) Baja voluntaria o dimisión
c) Suspensión del contrato

**17.**

Al finalizar la relación laboral, el trabajador recibe el finiquito. Este documento incluye:
a) Solo el salario pendiente del último mes
b) Todas las cantidades pendientes, como vacaciones no disfrutadas o pagas extra
c) Únicamente la indemnización

**18.**

El sistema de Seguridad Social tiene un papel fundamental en el Estado del bienestar. Su objetivo principal es:
a) Regular contratos de trabajo
b) Proteger a los ciudadanos ante determinadas situaciones (desempleo, enfermedad, jubilación…)
c) Controlar las empresas

**19.**

Dentro de la estructura de la Seguridad Social en España, ¿cuál de los siguientes es uno de sus regímenes principales?
a) Régimen general
b) Régimen comercial
c) Régimen fiscal

**20.**

La afiliación a la Seguridad Social es un requisito imprescindible para trabajar legalmente. Esto significa que:
a) Es voluntaria
b) Es obligatoria para trabajadores y empresas
c) Solo afecta a funcionarios

**21.**

La cotización a la Seguridad Social se caracteriza porque:
a) Solo la paga el trabajador
b) Solo la paga la empresa
c) Se reparte entre trabajador y empresa

**22.**

Para poder acceder a la prestación por desempleo es necesario cumplir ciertos requisitos. Uno de los más importantes es:
a) No haber trabajado nunca
b) Haber cotizado un periodo mínimo
c) Tener contrato indefinido

**23.**

El contrato indefinido se diferencia de otros tipos de contrato porque:
a) Tiene una duración concreta
b) No establece un límite temporal de finalización
c) Es siempre obligatorio

**24.**

Un contrato temporal se caracteriza principalmente porque:
a) No tiene causa
b) Tiene una duración limitada en el tiempo
c) Es igual que el indefinido

**25.**

El convenio colectivo es una herramienta fundamental en el ámbito laboral. ¿Cuál es su función?
a) Regular condiciones laborales de forma colectiva
b) Sustituir las leyes
c) Aplicarse solo a una persona

**26.**

La negociación colectiva es el proceso mediante el cual:
a) El Estado fija los salarios
b) Empresarios y representantes de los trabajadores acuerdan condiciones laborales
c) Solo negocian los trabajadores

**27.**

El derecho de huelga está reconocido en la Constitución española como:
a) Un derecho fundamental
b) Una obligación
c) Un delito

**28.**

El comité de empresa tiene como función principal:
a) Representar a la empresa
b) Representar a los trabajadores
c) Representar al Estado

**29.**

La prevención de riesgos laborales tiene como objetivo principal:
a) Reducir costes empresariales

b) Evitar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
c) Aumentar la productividad

**30.**

Un riesgo laboral se puede definir como:
a) Una ventaja económica
b) Una situación que puede provocar daño al trabajador
c) Un derecho laboral

**31.**

Se considera accidente de trabajo aquel que:
a) Ocurre solo en el domicilio
b) Se produce con ocasión o como consecuencia del trabajo
c) Ocurre en vacaciones

**32.**

La enfermedad profesional es aquella que:
a) No tiene relación con el trabajo
b) Está causada por la actividad laboral
c) Es siempre leve

**33.**

El empresario, en materia de prevención, tiene la obligación de:
a) Ignorar los riesgos
b) Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores
c) Delegar toda responsabilidad

**34.**

El trabajador también tiene obligaciones en prevención. Entre ellas:
a) Cumplir las medidas de seguridad
b) Ignorar las normas
c) No participar en formación

**35.**

La formación en prevención de riesgos laborales:
a) Es opcional
b) Es obligatoria
c) No es necesaria

**35.**

La formación en materia de prevención de riesgos laborales es un elemento clave dentro de la empresa, ya que permite que los trabajadores conozcan los riesgos asociados a su puesto y las medidas para evitarlos. En este sentido, dicha formación:
a) Es opcional y depende únicamente del interés del trabajador por formarse
b) Es obligatoria y debe ser proporcionada por la empresa de manera suficiente y adecuada
c) Solo es necesaria en trabajos considerados peligrosos

**36.**

El salario mínimo interprofesional (SMI) actúa como una referencia básica en el ámbito laboral español. Teniendo en cuenta su función, podemos afirmar que:
a) Es una cantidad que fija libremente cada empresa en función de su situación económica
b) Es un límite mínimo legal de retribución que fija el Gobierno y que debe respetarse en todos los casos
c) Solo se aplica a trabajadores con contrato indefinido

**37.**

La nómina es un documento fundamental en la relación laboral, ya que refleja de manera detallada la retribución del trabajador. En ella se incluyen:
a) Únicamente las percepciones salariales sin ningún tipo de descuento
b) Tanto los ingresos (salario base y complementos) como las deducciones (cotizaciones, impuestos, etc.)
c) Exclusivamente los impuestos que debe pagar el trabajador

**38.**

Dentro de las deducciones que aparecen en la nómina, el IRPF tiene una especial relevancia. Este concepto corresponde a:
a) Una cantidad adicional que recibe el trabajador por su rendimiento
b) Una retención que se descuenta del salario como adelanto del impuesto sobre la renta
c) Un complemento salarial obligatorio

**39.**

En el sistema de Seguridad Social, las contingencias comunes cubren determinadas situaciones que pueden afectar al trabajador. Entre ellas se encuentran:
a) Los accidentes de trabajo ocurridos en la empresa
b) Las enfermedades comunes y los accidentes no laborales
c) Las sanciones administrativas

**40.**

Por otro lado, las contingencias profesionales están directamente relacionadas con la actividad laboral del trabajador. Estas incluyen:
a) Las vacaciones y permisos retribuidos

b) Los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales
c) Las bajas voluntarias del trabajador

**41.**

El contrato en prácticas es una modalidad contractual que tiene como objetivo facilitar la inserción laboral de determinadas personas. Este tipo de contrato está dirigido principalmente a:
a) Personas que no han finalizado ningún tipo de estudios
b) Personas que han obtenido recientemente una titulación y buscan adquirir experiencia profesional
c) Trabajadores con amplia experiencia laboral

**42.**

El contrato para la formación y el aprendizaje tiene una finalidad claramente formativa. Por ello, se caracteriza porque:
a) Se basa exclusivamente en la realización de trabajo sin formación adicional
b) Combina la actividad laboral retribuida con un proceso de formación teórica relacionada con el puesto
c) Solo incluye formación sin prestación laboral

**43.**

El despido objetivo es una forma de extinción del contrato que no depende de la conducta del trabajador. Este tipo de despido se produce cuando:
a) El trabajador incumple gravemente sus obligaciones
b) Existen causas económicas, técnicas, organizativas o de producción en la empresa
c) El trabajador decide abandonar su puesto

**44.**

Se considera que un despido es improcedente cuando, tras ser impugnado, se comprueba que:
a) Está perfectamente justificado conforme a la ley
b) No cumple los requisitos formales o no queda acreditada la causa alegada
c) Ha sido solicitado por el trabajador

**45.**

En caso de despido, la indemnización que puede corresponder al trabajador:
a) Es siempre la misma con independencia del tipo de despido
b) Depende del tipo de despido y de las circunstancias concretas del trabajador
c) No existe en ningún caso

**46.**

El contrato a tiempo parcial es una modalidad cada vez más utilizada en el mercado laboral. Se caracteriza porque:
a) El trabajador realiza la misma jornada que en un contrato a tiempo completo
b) La jornada de trabajo es inferior a la de un trabajador a tiempo completo comparable
c) No existe un horario definido

**47.**

El empresario dispone de un poder disciplinario dentro de la empresa que le permite actuar ante determinadas conductas del trabajador. Este poder implica que:
a) Puede sancionar los incumplimientos del trabajador respetando lo establecido en la ley y el convenio colectivo
b) Puede despedir libremente sin necesidad de justificar su decisión
c) No puede imponer ningún tipo de sanción

**48.**

Las sanciones que puede imponer el empresario deben cumplir una serie de requisitos para ser válidas. Entre ellos, destaca que:
a) Pueden imponerse de forma arbitraria sin necesidad de justificación
b) Deben ajustarse a lo establecido en la normativa laboral y en el convenio colectivo aplicable
c) Deben comunicarse únicamente de forma verbal

**49.**

El Estatuto de los Trabajadores es una norma clave dentro del Derecho Laboral español. Su importancia radica en que:
a) Es la norma básica que regula los derechos y deberes de trabajadores y empresarios
b) Es un acuerdo privado entre empresas
c) Solo se aplica a determinados sectores

**50.**

En cuanto a la forma del contrato de trabajo, la legislación permite cierta flexibilidad. En este sentido:
a) Todos los contratos deben formalizarse obligatoriamente por escrito
b) Pueden celebrarse tanto de forma verbal como por escrito, aunque algunos casos exigen forma escrita
c) Solo tienen validez si se firman ante notario

**PLANTILLA DE RESPUESTAS**

1. b
2. b
3. c

4. b
5. c
6. b
7. c
8. a
9. b
10. c
11. c
12. b
13. b
14. c
15. b
16. b
17. b
18. b
19. a
20. b
21. c
22. b
23. b
24. b
25. a
26. b
27. a
28. b
29. b
30. b
31. b
32. b
33. b
34. a
35. b

36. b
37. b
38. b
39. b
40. b
41. b
42. b
43. b
44. b
45. b
46. b
47. a
48. b
49. a
50. b